

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO**

Processo Digital nº: **0000996-52.2017.8.26.0050 - C: 158/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 41/2017 - 102º Distrito Policial - Socorro, 008/17 - 102º Distrito Policial - Socorro**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DIEGO PHELIPE DE OLIVEIRA**
 Artigo da Denúncia: **33, "caput", da Lei 11.343/06**

Réu Preso

Aos 6 de abril de 2017, às 14h40, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LEYLA MARIA DA SILVA LACAZ, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram a Promotora de Justiça, DRA. MARIA CLAUDIA ANDREATA HIRT, o Defensor Público, DR. LUCAS AKIRA PASCOTO NISHIKAWA, o réu preso e escoltado, DIEGO PHELIPE DE OLIVEIRA e as testemunhas EDUARDO SIMÕES DE ARAÚJO e ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO. Pela MMa. Juíza de Direito foi dito que: Deixo consignado que o acusado permaneceu algemado, posto que a escolta é formada por um único policial, não sendo, por óbvio, suficiente para garantir a segurança e integridade física das pessoas que se encontram no recinto. Alie-se a isso que, segundo o policial militar que o escolta, há possibilidade de fuga, como aconteceu em passado não muito remoto, em que o indivíduo detido conseguiu se


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

evadir algemado. Acrescento ainda que a sala de audiência é pequena e a proximidade de contato físico entre acusados e as demais pessoas é insignificante, podendo uma delas ser rendida facilmente. Mesmo em não havendo o perigo de rendição de pessoa alguma, o grande número de pessoas que circulam neste Fórum, recomenda que se tome todas as precauções para evitar-se mal maior, salientando que o parecer técnico do responsável pelo policiamento desta unidade judiciária sugere o risco à integridade física dos policiais, de terceiros e do próprio preso, em caso de não utilização de algemas. Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra ao Dr. Defensor, este assim se manifestou: MMA. Juíza, tendo em vista que não houve contato da família do réu para fornecimento dos dados das testemunhas de defesa, desisto de suas oitivas. Pela MMA. Juíza foi dito o seguinte: HOMOLOGO a desistência manifestada pela defesa quanto à oitiva das testemunhas de defesa. Em seguida, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL, ouviram-se as testemunhas Eduardo e Israel. A seguir foi garantido ao acusado o direito de prévia entrevista com seu Defensor e, consecutivamente, foi ele interrogado. Em seguida, dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, que assim se manifestou: MMA. Juíza, DIEGO PHELIPE DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme inicial acusatória. Deve o pedido ser julgado procedente, condenando-se o acusado nos exatos termos da

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

denúncia. Está a materialidade do delito comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.107/109. A autoria é certa, devendo ser atribuída ao acusado. Com efeito, a prova colhida sob o crivo do contraditório demonstra que o réu efetivamente praticou trafico ilícito de entorpecentes, nos termos narrados na denúncia. Nesse sentido, relataram os policiais civis Eduardo Simões de Araújo e Israel Simões de Araújo que passaram no local, que era um conhecido ponto de venda de entorpecentes. Avistaram o réu com um volume sob suas vestes, na região da cintura. Deram a volta e o abordaram. Então, encontraram sob as vestes do réu um estojo contendo por volta de cem porções de maconha e cocaína. O réu disse aos policiais que tinha ido ao local para comprar droga e que o traficante tinha ido ao banheiro, tendo pedido para que ele segurasse. É velha e conhecida a tese de que os depoimentos prestados por policiais acerca de crimes que ajudaram a desvendar, impediram sua consumação ou exaurimento não merecem crédito porque tais autoridades públicas teriam interesse em validar sua ação e, conseqüentemente, suas declarações devem ser vistas com reservas. Nada mais falacioso. O policial, civil ou militar, uma vez compromissado, é uma testemunha como outra qualquer e sua palavra merece crédito desde que não haja nada nos autos que a possa considerar como mentirosa. E, caso isso se verifique, sujeita-se o depoente às penas do falso testemunho,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

como qualquer outra testemunha. Conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação: 0037840-47.2010.8.26.0114. 7ª Câmara Criminal. Rel. Fernando Miranda. v. u.): “Vetusta e vazia, data venia, a objeção que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora, todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou algum outro qualificativo do testificante. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão de testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante”. O réu negou a acusação em Juízo. Em sua defesa, disse que é usuário de drogas e que tinha apenas uma pequena porção de maconha para seu consumo. Foi acusado injustamente de ser o traficante. Todavia, sua versão não merece credibilidade. Nem mesmo as versões apresentadas pelo réu são uníssonas. De outro lado, há os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais, que nenhum interesse teriam em forjar o flagrante. Portanto, a corroborar a apreensão das substâncias entorpecentes, está o firme relato das testemunhas ouvidas nos autos. A quantidade de entorpecente, sua variedade e sua forma de acondicionamento, para pronta venda no varejo, comprovam a finalidade


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de tráfico. Assim, comprovados os fatos narrados na inicial, de rigor sua condenação. No tocante a pena, observo que o réu trazia consigo considerável quantidade de entorpecentes diversos (maconha e cocaína), a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pela mesma razão, não faz jus o acusado à incidência da regra prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. O regime, tratando-se de crime assemelhado a hediondo, deverá ser o inicial fechado, nos termos dos artigos 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e 44, da Lei de Drogas. Do exposto, requer o Ministério Público a procedência desta ação penal, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Em seguida, dada a palavra ao Dr. Defensor, este assim se manifestou: MMª. Juíza, DIEGO PHELIPE DE OLIVEIRA foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006. Realizada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, foram ouvidos os dois policiais militares e o réu foi interrogado ao final. O imputado, em seu interrogatório, informou que é usuário e que teria ido comprar entorpecentes. Narrou que portava, apenas, pequena quantidade de drogas. Informou que foi acusado falsamente por um “ganso” de ser o traficante. Ouvido o policial civil Eduardo, narrou que se recorda do acusado. Teria abordado o acusado em situação de tráfico, passando em ponto conhecido de tráfico. Visualizou o acusado com um “volume” na cintura. Informou que encontrou os entorpecentes, de cocaína e maconha. O réu teria dito que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

segurou a drogas para um amigo ir ao banheiro. Prestou depoimento o policial civil Israel, narrando como se deu a prisão do acusado. Informou que estavam se deslocando pela via e visualizaram o acusado em atitude suspeita com um “volume na cintura”. Narrou que abordaram e encontraram os entorpecentes com o acusado. Narrou que encontrou cocaína e maconha. O réu teria dito que apenas estava “segurando as drogas” para o traficante ir ao banheiro. Não obstante, é forçoso reconhecer que o único elemento que oferece supedâneo à acusação de tráfico, ou seja, o depoimento das testemunhas policiais deve ser analisado com cautela, posto que essas autoridades têm a tendência de confirmar em juízo as diligências efetuadas em sede policial, com o fim de legitimar sua atuação e justificar a detenção do acusado. No mais, os policiais civis não visualizaram nenhuma atividade de mercancia, bem como não foi arrolada nenhuma testemunha civil para dar imparcialidade ao depoimento, a despeito de haver pessoas nas proximidades. Assim, ante todo o exposto, inexistindo provas suficientes de autoria, requer a Defesa a ABSOLVIÇÃO do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, pede-se: a) a desclassificação para o delito de porte para uso próprio, em razão dos elementos acima descritos; b) a fixação da pena base mínima cominada ao delito, considerando a primariedade, considerando que a condenação do imputado é posterior a suposta data do fatos; b) a redutora da

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

menoridade relativa e confissão da prática delitiva; c) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11343-06, em seu patamar máximo, tendo em vista que o réu é tecnicamente PRIMÁRIO, e não há provas de que esteja envolvido em organização criminoso; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando que o réu preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44 do CP, lembrando aqui que a resolução nº 05 do Senado suspendeu a execução da parte do artigo 33, parágrafo 4 que vedava a conversão da pena de prisão em reprimenda alternativa; e) a fixação de regime aberto, tendo em vista que o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional, na medida em que viola o princípio da individualização da pena; f) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica); g) os benefícios da Justiça Gratuita. Pela MMA. Juíza foi proferida a sentença: Vistos, etc. Diego Phelipe de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06, pelo fato de, no dia 05 de janeiro de 2017, às 16h30m, na Rua Coronel João Cabanas, 100, em frente à viela número 7, Grajaú, nesta Comarca, trazer consigo, para fins de tráfico, 64.6


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

gramas de *cocaína* e 263.0 gramas de *maconha*, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 03/83. Recebeu-se a denúncia em 20 de fevereiro de 2017 (fls. 85/86). Ofereceu-se resposta (fls. 105). Ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do acusado (mídia). Juntaram-se folha de antecedentes e certidões (autos em apenso), bem como laudo de exame químico toxicológico (fls. 108/109) e auto de constatação (fls. 1011/12). A Doutora Promotora de Justiça, em debates, analisando todo o conjunto probatório carreado para os autos, requereu a procedência da ação penal. O Doutor Defensor, em debates, após o exame das provas produzidas, pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o porte de substância entorpecente para uso próprio; a aplicação da pena no mínimo legal; a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06; a fixação de regime prisional diverso do fechado e o direito de apelar em liberdade. É a síntese do necessário. DECIDO. O pedido de Justiça Gratuita já foi apreciado e deferido a fls. 110. O boletim de ocorrência n. 41/2017, referente ao fato retratado na denúncia, está encartado a fls. 05/07. O auto de exibição e apreensão mencionou que foram


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendidos sessenta e seis *eppendorfs*, contendo substância que aparentava ser *cocaína*; noventa e nove, contendo substância semelhante à *maconha* (fls. 08). Verificou-se no auto de constatação que o material apreendido assemelhava-se à *cocaína* e à *tetrahydrocannabinol*. Os Srs. Peritos, após descreverem o material analisado e as técnicas utilizadas para o exame, concluíram que a substância periciada resultou positiva para *cocaína* e para *tetrahydrocannabinol*. O acusado, em sede policial, contou que foi comprar droga na comunidade da Vila Itajaí. O interrogando adquiriu uma porção de *maconha* por R\$ 5,00. Acrescentou o interrogando que o traficante solicitou que ele levasse uma porção de *maconha* para um comprador. O interrogando não comercializa drogas, mas, resolveu fazer um favor ao traficante. O interrogando depois foi embora e estava em um bar quando foi abordado por policiais que afirmaram que ele estava traficando. Afirmou o interrogando que os entorpecentes apresentados na delegacia de polícia não são de sua propriedade. Informou o interrogando que é usuário de drogas há aproximadamente três anos (fls. 17). Em Juízo, o réu negou a imputação que lhe foi feita na denúncia. Disse o interrogando o interrogando que estava em um bar, em pé, quando foi abordado por policiais civis. Disse o interrogando que os policiais encontraram em seu poder um pedaço de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

maconha. Os policiais estavam em companhia de dois *gansos*. O interrogando não sabe a razão, mas, os dois *gansos* afirmaram que ele era o traficante. O interrogando não conhecia os policiais até então. Os policiais civis relataram que estavam em deslocamento pelo local do fato que é conhecido ponto de venda de drogas. Neste lugar os depoentes já fizeram outras abordagens. Mencionaram os depoentes que visualizaram o réu, em frente a um bar, com um volume sob as vestes. Os depoentes resolveram abordá-lo e assim o fizeram. Feita a abordagem, eles fizeram a busca pessoal e encontraram com o réu um estojo onde localizaram porções de *cocaína* e *maconha*. Aduziram os depoentes que havia quantidade considerável de entorpecentes, somando as duas espécies de drogas. Diante dos elementos carreados para os autos, restou devidamente comprovado que o réu cometeu o delito de tráfico ilícito de entorpecente que lhe foi imputado na denúncia, eis que estava na posse, trazia e guardava quantidade considerável e variável de droga, ou seja, *cocaína* e *maconha*. Some-se a isso que a quantidade de tóxico apreendido não é compatível com o porte para uso próprio e nem com as condições financeiras do réu (sem renda comprovada). Por outro lado, o local onde o réu estava era conhecido ponto de venda de drogas, conforme informações dos policiais civis que afirmaram ter feito outras prisões no local. Ora, a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quantidade de tóxico, aliada ao dinheiro apreendido, bem como às condições financeiras do réu, além do local de prisão ser tido como ponto de venda de droga, deixam evidente a mercancia, o que afasta a tese da Defesa de porte de substância entorpecente para uso próprio. Tem a Jurisprudência decidido que *incide nas sanções do art. 12 da lei n. 6.368/76 quem traz consigo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, cujo destino, como definido pelos elementos dos autos, era a venda de terceiros* (TJSC – AC 23.985 – Rel. Márcio Batista – JC 60/293). Ou, ainda, *Traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito* (TJRSGS – AC – 69.100.048-3 – Rel. Nilo Wolff – RJTJRGS – 151/216 e RF 320/237). A versão oferecida pelo acusado, quando ouvido em Juízo, não encontra qualquer amparo nas provas produzidas, devendo ser afastada a viabilidade de sua ocorrência. Ademais, o testemunho policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal. Assim sendo, provada a imputação feita ao réu na


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

denúncia, passo a dosar-lhe a pena, nos termos do art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/06. O acusado registra condenação definitiva por roubo (fls. 06 da área 'dependentes'). Por outro lado, considerando a quantidade de drogas e com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, a pena deve ser fixada acima do mínimo, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Diante dos maus antecedentes (condenação por crime anterior com sentença transitada em julgado após o cometimento do delito retratado na denúncia), elevo a sanção em um sexto, perfazendo 07 (sete) anos de reclusão e 700 (seiscentos) dias-multa. O réu registra maus antecedentes. Estava em benefício pelo processo a que foi condenado. Contudo, traindo a confiança que lhe foi depositada, tornou a reincidir. Por conseguinte, não faz jus à redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. O regime legal e o mais adequado à espécie é o fechado. O art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 11.464/07, dispõe que a pena pelo cometimento dos crimes hediondos, bem como aos a eles equiparados, será cumprida inicialmente em regime fechado, observando-se os lapsos temporais para a concessão do benefício. Some-se a isso que o acusado já foi condenando por crime de roubo e estava em benefício pelo processo a que foi condenado. Não aproveitando a oportunidade que lhe foi


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

oferecida, ele tornou a reincidir, possivelmente por apostar na impunidade. Portanto, o acusado demonstrou comportamento voltado para a prática criminosa, bem como demonstrou despreparado para conviver em sociedade. Regime mais brando que o fechado afrontaria a finalidade de reprovação e prevenção da conduta delitiva. O regime fechado é o único adequado à evidente “perigosidade” dos agentes que praticam esse grave tipo de delito, cada vez mais freqüente e que tanto aterroriza as famílias e que normalmente estão associados a outros de igual ou maior gravidade. Isto posto, julgo a ação penal procedente e condeno Diego Phelipe de Oliveira, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, cujo cumprimento dar-se-á em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, eis que a situação financeira do réu assim recomenda, pelo cometimento do delito descrito no art. 33, *caput*, Lei n. 11.343/06. Diante do teor do art. 2º da Lei nº da Lei n. 8.072/90, bem como objetivando salvaguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, mantenho a custódia cautelar. Some-se a isso que o acusado já sofreu condenação definitiva por roubo. Não há que se falar em substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, ante a quantidade de pena aplicada. Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

se mandado de prisão, agora em razão da condenação. Defiro a incineração da droga apreendida, separando-se quantidade suficiente para eventual contraprova. Com o transito em julgado da sentença, defiro a incineração de toda a droga. Autorizo 'xerox'. Publicada esta sentença em audiência, registre-se e cumpra-se saindo as partes intimadas. São Paulo, 6 de abril de 2017. Eu, _____, Fernanda Gonçalves M. Azevedo, digitei.

M.Ma. Juíza de Direito, Dra. Leyla Maria da Silva Lacaz:

Promotora de Justiça, Dra. Maria Claudia Andreatta Hirt:

Defensor Público, Dr. Lucas Akira Pascoto Nishikawa:

Réu, Diego Phelipe de Oliveira: